Organismo contratante: **ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES**
CUIT Nº: 30-57191083-3
Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-00 (Coordinación de Contrataciones)
Domicilio: Rivadavia Nº 1479, C.A.B.A.
Correo electrónico: contrata@apn.gob.ar
Tel: (011) 3985-3800, Internos 11832 a 11836 – 11871/2

Procedimiento: Licitación Pública	**Nº: 74-0024-LPU26**
Clase: De etapa única, nacional	
Modalidad: Sin modalidad	

Nº de expediente: EX–2026-88807730-APN-DAD#APNAC	**Ejercicio:** 2026
Rubro: Equipo	
Objeto: Adquisición de UNA (1) Retroexcavadora con pala cargadora destinada al Parque Nacional Los Alerces.	

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°. - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La **ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES**, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio especial en Rivadavia Nº 1475, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°. - OBJETO:

Adquisición de UNA (1) Retroexcavadora con pala cargadora destinada al Parque Nacional Los Alerces.

ARTÍCULO 3°. - OBTENCIÓN DE PLIEGO:

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y toda la documentación relativa a este procedimiento, podrán ser obtenidos con el fin de realizar consultas o presentarse a cotizar, en el portal: https://comprar.gob.ar/ denominado COMPR.AR, por medio del cual funciona el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, conforme la Disposición N° 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 4°. - CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar/. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

ARTÍCULO 5º.-NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de "COMPR.AR", cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

Serán válidas las notificaciones formuladas por cualquiera de los medios enumerados en el artículo 8º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El envío de mensajería mediante "COMPR.AR" en forma automática, sólo constituye un medio de aviso.

ARTÍCULO 6º. DOMICILIOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN SIPRO

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.
Será responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios conforme Artículo 9º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 7º.-CONSULTAS AL PLIEGO.

Los interesados podrán formular consultas por medio del sistema "COMPR.AR". Las mismas deberán ser efectuadas hasta la fecha que se fije a tales efectos en el sistema "COMPR.AR". No se aceptarán consultas efectuadas por fuera del Sistema "COMPR.AR", de acuerdo a lo dispuesto por el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 8º.-CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas.

Todas ellas se incluirán como parte integrante del Pliego y serán en el sitio de Internet del sistema "COMPR.AR", motivo por el cual no se podrá alegar desconocimiento de las mismas.

Las circulares aclaratorias se comunicarán con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello.

Las circulares modificatorias serán publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo, serán comunicadas a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello".

En las circulares modificatorias se indicará la nueva fecha para la presentación y apertura de las ofertas.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Las ofertas se deberán ingresar hasta el día y hora determinados como fecha de presentación de ofertas, a través del portal "COMPR.AR", utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema y cumpliendo los requerimientos que se citan en el presente artículo, acompañando la documentación que integre la misma en soporte electrónico. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el administrador legitimado, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado en el Anexo III de la Disposición N° 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones, sus modificatorios y complementarios.

La confirmación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla y/o su confirmación en el sistema por parte del oferente.

Las ofertas que no sean ingresadas y confirmadas en el portal COMPR.AR y hasta el día y hora consignados para ello, se tendrán como no válidas, sin excepción.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en el COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en lo formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente Pliego, conforme Artículo 14 del P.U.B.C.G.

Para el caso de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, estos serán individualizados en la oferta electrónica y serán presentados ante la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios ubicada en Rivadavia Nº 1479, piso 2, C.A.B.A., hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de ofertas.

Para el caso de presentación de **garantías** en formato físico, las mismas deberán entregarse dentro de las 24 hs posteriores a la apertura, en la dirección antes consignada.

ARTICULO 10º.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA.

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por si solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán inelegibles y, por consiguiente, se desestimarán todas las ofertas en las que participen quienes transgredan dicha prohibición, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 66 inc. c) en función del Artículo 68 inc. d), ambos del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 y sus modificatorios.

Las personas que se presentasen agrupadas en Unión Transitoria no podrán presentarse como parte de la oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse las ofertas, conforme Artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 11º.- OFERTA ALTERNATIVA.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar una o más ofertas alternativas.

Se entiende por oferta alternativa a aquella que, cumpliendo en un todo con las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente pliego, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas,
Queda a criterio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES a través del área técnica competente, la estimación o desestimación de esa propuesta alternativa de acuerdo a conveniencia por calidad y precio.

PLIEG-2026-91227542-APN-DAD#APNAC

ARTÍCULO 12º.-OFERTAS VARIANTES - PARCIALES

Se entiende por oferta variante aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Se admitirán ofertas variantes y se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

En este proceso se informa que serán aceptadas ofertas variantes.

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección **NO se admitirán ofertas parciales**.

Aclaración: Los oferentes deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cuál es la oferta base y cuáles las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

ARTÍCULO 13º.-MUESTRAS.

Cuando estas fueran requeridas se indicará, en el portal: https://comprar.gob.ar/, el lugar, plazo y horario para acompañarlas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será digitalizado y oportunamente incorporado al expediente electrónico en trámite, entregándose al oferente la copia.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si la/s muestra/s no fuera/n acompañada/s en el plazo establecido.

La/s muestra/s presentada/s correspondiente/s al/los renglones/es adjudicado/s, quedará/n en poder del organismo para ser cotejada/s con los bienes que entregue oportunamente el cocontratante.

En ningún caso la/s muestra/s presentada/s podrá/n formar parte de las unidades que deban ser entregadas por el cocontratante.

Devolución: En cuanto a la devolución de la/s muestra/s, resultará aplicable lo previsto en el artículo 33 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposición ONC N° 62/16 o el que en el futuro lo reemplace.

Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente deberá hacerlo constar en la oferta, manifestando que las muestras son sin cargo.

En el presente proceso no se exige la presentación de muestras, toda vez que no fue requerido.

ARTÍCULO 14º.-VISITA.

No aplica para el presente procedimiento.

ARTÍCULO 15º.-: CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de los Pliegos son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta. La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria/s, la documentación que respalde las citadas características.

PLIEG-2026-91227742-APN-DAD#APNAC

15.1 REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

El/los oferente/s deberá/n cotizar el/los renglón/es, completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

La cotización deberá contener el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras.
El precio cotizado será el precio final que deba pagar la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES por todo concepto. Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los gastos, impuestos gravámenes, detallados en el apartado 2 del artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Los oferentes deberán contemplar en el/los renglón/es cotizado/s, los gastos emergentes en concepto de flete, transporte, y acarreo al lugar de entrega estipulado. El Organismo no abonará ningún importe que exceda al precio citado por el/los bien/es.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de exento, los precios **deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado**

15.1.1 Forma de cotizar: En el presente proceso se deberá cotizar POR RENGLÓN, el precio unitario y total de cada Renglón.

15.1.2 Moneda de Cotización: La oferta deberá efectuarse en **DÓLARES ESTADOUNIDENSES.**

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

15.1.3 Cotización Parcial: No se aceptan cotizaciones parciales.

15.1.4 Gastos Incluidos: Los oferentes deberán contemplar en los ítems cotizados los gastos emergentes en concepto de flete, transporte, y acarreo al lugar de entrega estipulado, la capacitación al personal del Organismo, como así también, los gastos relacionados con el patentamiento del bien. El Organismo no abonará ningún importe que exceda al precio cotizado por el bien.

15.2 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

15.2.1 Habilidad para contratar con el Estado Nacional y de Elegibilidad (se adjunta dentro del Anexo I del presente Pliego)

15.2.2 Obligaciones Tributarias y Previsionales (ARCA). La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES verificará la existencia de deudas tributarias o previsionales de los oferentes a través de los Sistemas implementados por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO mediante Resolución General 4.164/17 de la entonces ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, de poseer deuda líquida y exigible ante ARCA - conforme el artículo 67 del Decreto N° 356/19-, se procederá a intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que a tal efecto se establezca en dicha comunicación.

15.2.3 Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES verificará la existencia de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), a los fines de constatar que los/las oferentes se encuentren habilitados para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

15.2.4 Inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES dentro de los DOS (2) hábiles siguientes al acto de apertura de ofertas verificará

PLIEG-2026-51227742-APN-DAD#APNAC

en SIPRO el estado en que se encuentran cada uno de los oferentes, y en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del Dictamen de Evaluación. Quienes estén exceptuados de estar inscriptos en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción, para lo cual deberán ingresar al sistema COMPR.AR y completar la información requerida de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Anexo a la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 64 del 27 de septiembre de 2016 y lo dispuesto por los Artículos 4 y 18 de la DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que constituye requisito exigible para presentar ofertas la Pre-inscripción en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO).

15.2.5 Conflicto de Intereses. Los oferentes deberán presentar la Declaración Jurada de Intereses mediante la cual declaren si se encuentran o no alcanzados por algunos de los supuestos de vinculación establecidos en el Decreto Nº 202/17.

Conforme lo indicado en la Comunicación General de la ONC CGEOR-2024-21-APN-ONC#JGM:

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

- **Autoridades de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES con rango inferior a Ministro con competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento**:
- Presidente: **Sergio Martín ÁLVAREZ**
- Vicepresidente: **Lucas Horacio PORTELA LACANETTE**
- Vocal: **Carolina VILLARREAL CALO**
- Vocal: **José Manuel SALGADO**
- Vocal: **María del Pilar GONZÁLEZ**
- Vocal: **Fabio Augusto FRANCARDI**
- Director General de Administración**: Juan Manuel SONDÓN RIVETTI**
- Directora de Administración: **Miriam Lorena SALAMUNICH**

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

15.3 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

En caso de corresponder, "Declaración Jurada de Cumplimiento del Decreto Nº 312/10" en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario/a, se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios) a

los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

En caso de que el oferente sea una PyME, para acceder a las preferencias previstas en la Ley Nº 25.300, sus normas complementarias y modificatorias, deberá manifestar tal condición en su oferta.

A fin de corroborar la información declarada por el/la oferente, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES efectuará la consulta a través de la página de Internet https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme, ingresando el número de CUIT del oferente.

Los oferentes deberán informar si cuentan con un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Penal N° 27.401. Dicho Programa será requisito necesario para resultar adjudicado en caso de que, por su monto, deba ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a Ministro (cuando supere los 50.000 MÓDULOS en Licitaciones y Concursos o 30.000 MÓDULOS en Contrataciones Directas).

En caso de empate de ofertas el Organismo requerirá la presentación de la documentación necesaria a fin de otorgar las prioridades establecidas en el Artículo 27, incisos 7), 8), 9) y 10) del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante la Disposición Nº 62/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar la documentación indicada en el artículo 18 (8) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la documentación establecida en el artículo 18 (K) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La restante información y/o documentación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

15.4 REQUISITOS TECNICOS

Será de carácter **obligatoria** la carga en soporte digital **de la totalidad de la documentación requerida**, juntamente con la propuesta de cada oferente, **conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas las que se encuentran establecidas en el Anexo III del presente Pliego,** las que se encuentran en el documento como registro **GDE: IF-2026-88737922-APN-DNO#APNAC, RESFC-2017-257-APN-D#APNAC, IF-2017-10941665-APN-DCRI#APNAC e IF-2017-12910376-APN-DCRI#APNAC.** Que podrá descargarse gratuitamente a través del sistema COMPR.AR
Con la oferta, se deberá adjuntar la siguiente información y/o documentación:

15.4.1 CALIDAD DEL BIEN: El bien ofertado deberá cumplir con las calidades determinadas en las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego (IF-2026-88737922- APN-DNO#APNAC).
15.4.2 FOLLETERIA: Los oferentes deberán presentar folletería del renglón cotizado en la presente contratación, tanto de la maquinaria como de sus implementos y/o accesorios. (especificando marcas y modelos del ítem ofertado).
15.4.3 REPRESENTANTE OFICIAL DE LA MARCA: Los oferentes deberán acreditar ser representantes oficiales de las marcas que coticen.
15.4.4 RED DE SERVICIO TÉCNICO: Los oferentes deberán acreditar con constancias fehacientes la existencia de una red de servicio oficial de la marca cotizada, con una antigüedad no inferior a DIEZ (10) años en nuestro país, amplio stock de repuestos originales y talleres zonales distribuidos en el territorio nacional.

ARTÍCULO 16º.-CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

Los criterios de sustentabilidad deberán garantizar el mejor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, así como el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausenciade trabajo infantil.

ARTÍCULO 17º.-MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura conforme Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de la nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC Nº7 del 24 de agosto del 2022, o aquella que el futuro la reemplace, la cual surge en el Anexo II del presente pliego.

En caso de NO RENOVAR el mantenimiento de oferta podrá comunicarlo en la misma oferta, y si los oferentes decidieran no mantener su oferta en forma posterior al acto de apertura, dicha comunicación deberá remitirse en forma física a la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios ubicada en Rivadavia Nº 1479, piso 2, C.A.B.A. Dicha comunicación no será aceptada vía correo electrónico.

ARTÍCULO 18º.- GARANTÍAS.

Las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento de contrato, de trabajos defectuosos y/o de impugnación podrán constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, ya sea como garantía de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato, o de impugnación, en todos los casos únicamente se admitirán las pólizas electrónicas de seguro de caución que fueran emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

Cuando se presente una póliza electrónica de seguro de caución con defectos formales, estos deberán reputarse susceptibles de subsanación, la UOC intimara al oferente a que presente, en el término de DOS (2) días la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66 inciso k) del reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016.

Si la póliza electrónica fuera constituida -en carácter de garantía de mantenimiento de la oferta- con anterioridad al acto de apertura de ofertas, pero habiéndose establecido como inicio de vigencia de la misma una fecha posterior a la apertura de ofertas, dicha situación quedará subsumida en la causal de desestimación no subsanable contemplada en el artículo 66, inciso k) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

La integración en Pagaré a la vista suscripto por quien tenga el uso de la firma social o actuare con poderes suficientes, será válida solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MODULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el Art. 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

18.1. MONEDA DE LA GARANTÍA. Las garantías se deberán constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se

PLIEG-2026-91227743-APN-DAD#APNAC

constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

18.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los Oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en alguna de las formas establecidas en el Art. 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el importe total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

IMPORTANTE: En la oferta presentada a través del Sistema COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. En el caso de garantías a presentarse en formato físico el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá entregarse en la Coordinación de Contrataciones, sita en Rivadavia Nº 1479, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si la oferta es por un monto superior a PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-) deberá presentar garantía de mantenimiento de oferta.

18.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, en alguna de las formas establecidas en el Art. 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra.

Se aclara que la garantía de cumplimiento de contrato deberá constituirse por el monto exacto que resulte del porcentaje indicado precedentemente respecto del monto total del contrato, caso contrario el adjudicatario será intimado a fin de que subsane tal extremo.

Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante la garantía de cumplimiento de contrato podrá constituirse por la suma fija que se haya establecido en el PBCP.

Si la oferta es por un monto superior a PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-) deberá presentar garantía de adjudicación.

En caso de no integrarse, se rescindirá el contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad orden de compra abierta, no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento de contrato.

18.4 GARANTÍAS DE IMPUGNACIÓN. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el impugnante deberá, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación, la cual deberá constituirse de la siguiente forma:

18.4.1 De Impugnación al Dictamen de Evaluación de las Ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta para el renglón o renglones que se impugnen, el importe de la garantía se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

18.4.2 Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo PBCP. **Para el presente procedimiento se fija en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 3.750.-)**

18.4.3 Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el PBCP. **Para el presente procedimiento se fija en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 3.750.-)**

18.4.4 Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad. **Para el presente procedimiento se fija en la suma de PESOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 3.750.-)**

18.4.5 De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el PBCP**. Para el presente procedimiento se fija en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL QUINIENTOS (USD 7.500.-)**

18.4.6 En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, la garantía de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos PBCP. **Para el presente procedimiento se fija en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 3.750.-)**

IMPORTANTE:

***Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante solamente en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.**

***No será obligatorio presentar garantías cuando se den cualesquiera de los supuestos establecidos en el art. 80 del Decreto N° 1030/16.**

ARTÍCULO 19º.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del sistema "COMPR.AR" en la hora y fecha establecida en el cronograma del referido sistema. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto de apertura tendrá lugar el día y hora establecidos en la plataforma electrónica.

En caso de producirse una interrupción general del sistema electrónico de contrataciones, debidamente confirmada y verificada por la ONC, el acto tendrá lugar el día que fije la O.N.C en la Comunicación que dicte al efecto.

ARTÍCULO 20º.- CAUSALES DE INELEGIBILIDAD.

Además de las enunciadas en el Artículo 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, podrá considerarse causal de inelegibilidad el incumplimiento de los oferentes en contratos anteriores con la Repartición, que deberá ser acreditado fehacientemente en el expediente.

ARTICULO 21º.- PRECIO VIL:

La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones, en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrán solicitar informes técnicos, cuando se presuma fundadamente que la oferta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos, de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente o bien cuando exista sospecha fundada de competencia desleal.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida o se verifique que la cotización es inferior al costo de producción corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, a menos que el oferente de que se trate brinde una razón justificada que, a su vez, sea consistente con los principios generales contemplados en el artículo 3° del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios

ARTÍCULO 22º.- CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del presente pliego, siempre que no presenten ninguna de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto N° 1030/16, serán analizadas a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos. El análisis comprenderá los factores legales, es decir, el cumplimiento de la presentación de toda la documentación del oferente que fue requerida en el Pliego; los factores técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos particulares del mismo Pliego de Especificaciones Técnicas; y los factores económicos, es decir, que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, entendiéndose que cuando se trate de la compra de un bien o de la prestación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio, siendo esta aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometido, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones acorde a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, la Comisión Evaluadora intimará a los oferentes a que subsanen los mismos dentro del término de TRES (3) días adjuntando la información complementaria que sea necesaria para proceder a la evaluación de la oferta, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

En caso de empate de ofertas la Comisión Evaluadora requerirá la presentación de la documentación necesaria a fin de otorgar las prioridades establecidas en el Artículo 27, incisos 7), 8), 9) y 10) del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante la Disposición Nº 62/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTICULO 23º.- MEJORA DE PRECIOS.

La mejora de precios procederá únicamente en los casos expresamente previstos en el artículo 36 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 24 º.- NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

En los procesos en que intervenga una Comisión Evaluadora, el dictamen se comunicara y se notificara a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del portal COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días de emitido.

A partir del día hábil administrativo siguiente la difusión del Dictamen de Evaluación en el COMPR.AR, se tendrá a este por notificado.

ARTÍCULO 25º.- IMPUGNACIONES: El Dictamen de Evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes como por quienes no revistan tal calidad dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema COMPR.AR.

***Las impugnaciones deberán ser presentadas al través del sistema COMPR.AR, aquellas que se presenten fuera del mismo serán tenidas por NO presentadas, salvo en aquellos casos en que no se encuentre disponible una funcionalidad habilitada a tal efecto.**

ARTÍCULO 26 º.- FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará, por RENGLÓN, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla y se ajuste a todos los requisitos exigidos en el presente pliego.
La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR

El contrato quedará perfeccionado con la notificación al Adjudicatario de la correspondiente orden de compra mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

ARTÍCULO 27º.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:
El bien deberá ser entregados en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra, en el Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen, Casilla de Correo Nº 82, Esquel, Provincia de Chubut.
La entrega deberá coordinarse con el agente Santiago Rezzonico srezzonico@apn.gob.ar.
El bien deberá ser entregado patentado, y los gastos correspondientes a la tramitación respectiva estarán a cargo del adjudicatario.
El patentamiento se debe realizar en el Registro de la Propiedad Automotor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiéndose contactar con la Coordinación Operativa (coperativa@apn.gob.ar) para su gestión.

ARTÍCULO 28º.- PENALIDADES.

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, reglamentado por los artículos 102 a 110 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 29 º.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción recibirá los bienes y/o el servicio con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad definitiva de la recepción.

Asimismo, la unidad requirente y el área técnica en caso de corresponder emitirán un informe en el cual dejará constancia si se cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, el que será remitido a la mencionada Comisión.

La recepción definitiva se otorgará en forma expresa mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso que se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el presente pliego, la Comisión de Recepción procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato contados a partir del día siguiente al de la entrega de los bienes o de cumplido el servicio, la cual será notificada al domicilio electrónico consignado en el sitio COMPR.AR.

En caso de que la Comisión de Recepción no se expidiera en el plazo indica el/la proveedor/proveedora podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad de acuerdo lo establece el artículo 89 del del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

ARTÍCULO 30°. - FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO – ANTICIPO FINANCIERO:

Una vez notificado el perfeccionamiento del contrato (Orden de Compra), esta Administración otorgará a las firmas adjudicatarias un **ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA por ciento (30%) del total de lo adjudicado**.

A tales efectos, las empresas adjudicatarias deberán presentar la factura pertinente, en concepto de ANTICIPO FINANCIERO, juntamente con una contragarantía de igual valor al otorgado como anticipo financiero.

La contragarantía mencionada deberá estar constituida con seguro de caución, mediante póliza aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendida a favor de esta jurisdicción y cuyas clausulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación, conforme lo establecido en el Articulo 46 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La misma deberá cumplir con lo solicitado en Artículo 19º del presente Pliego, debiendo la misma ser integrada de manera electrónica mediante seguro de caución.

La ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la sustitución de la compañía de seguros, en caso de no satisfacer los requisitos de solvencia que debe reunir la referida aseguradora.

No obstante, se haga efectivo el anticipo financiero, el adjudicatario deberá extender la garantía de cumplimiento de contrato pertinente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 44, 45 y 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Forma de pago: Se efectuará el pago por la entrega efectuada del bien, descontado el anticipo financiero mencionado precedentemente.

Todos los pagos se efectuarán en PESOS moneda de curso legal y el monto del mismo se calculará al momento de la acreditación bancaria tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, conforme lo establecido por el artículo 57 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; y el artículo 92 del Decreto 1030/16 respectivamente.

El Organismo, dentro de los plazos establecidos en el Artículo 89 del Decreto Nº 1.030/2016, notificará al adjudicatario el Acta de Recepción Definitiva por los servicios prestados. A partir de ese momento, el adjudicatario deberá presentar la factura, en la **OFICINA ÚNICA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS**, Área del Sector Liquidaciones de la Dirección de Administración, través del mail institucional facturascasacentral@apn.gob.ar, acompañada de la siguiente documentación:

- Copia de la Orden de Compra.
- Remito/s, en caso de corresponder.
- Acta de Recepción Definitiva conformada con e-Token por el titular de la Dirección Nacional de Operaciones.
- **IMPORTANTE**: La **OFICINA ÚNICA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS** será la única autorizada para recibir la/s factura/s conjuntamente con la documentación ya mencionada, la presentación de éstas en cualquier otra área y/u oficina de la Casa Central, no se tendrá por ingresada al Organismo y no computará plazo de pago alguno para la cancelación de la misma.

El plazo del pago de facturas se efectuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 91 del Decreto Nº 1.030/2016. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, estas se harán efectivas sobre facturas al cobro de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº1030/2016 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 31°. - MONEDA Y FORMA DE PAGO.

MONEDA: La moneda de pago para la presente contratación será de PESOS ARGENTINOS, ello así en los términos del Artículo 58 del Decreto Nº 1030/2016.

ARTÍCULO 32°. - CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el "Alta de Beneficiario".

Las firmas que a la fecha de apertura no se encuentren inscriptas deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad al correo electrónico entes@apn.gob.ar para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

La cuenta deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, los cuales podrán ser consultados en la página web: http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica- del-tesoro/.

RTÍCULO 33°. - JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ARTICULO 34°. - REGIMEN APLICABLE:

El presente procedimiento de selección, la Orden de Compra, y su posterior ejecución se regirán por las siguientes normas**:**

a) Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios.
b) Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y complementarios.
c) Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62 del 27 deseptiembre de 2016, sus modificatorias y complementarias.
d) Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63 del 27 deseptiembre de 2016, sus modificatorias y complementarias.
e) Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 65 del 27 deseptiembre de 2016, sus modificatorias y complementarias.
f) Asimismo, resultan de aplicación: La Ley N° 25.300 y el Decreto N° 1.075 de fecha 24 de agosto de 2001, ambas de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Ley N° 22.431 de protección integral de los discapacitados, y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 312/10 y sus normas complementarias, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, la oferta y los antecedentes que se hubieren acompañado, la adjudicación y la Orden de Compra o el Contrato, que serán consideradas parte integrante del contrato.

En caso de existir discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación:

1. El Decreto Delegado Nº 1.023/01, con sus modificatorios y complementarios.
2. El Decreto Nº 1.030/16, con sus modificatorios y complementarios.
3. El Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº 62/16 y sus modificatorios.

PLIEG-2026-91227742-APN-DAD#APNAC

4. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable aprobado mediante la Disposición de la OFICINAL NACIONAL DE CONTRATACIONES DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM y sus modificatorios.
5. Habilitación del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº 65 /16 y sus modificatorios.
6. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de EspecificacionesTécnicas.
7. La Oferta presentada
8. Las muestras que se hubieren acompañado.
9. La Adjudicación.
10. La Orden de Compra.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Asimismo, todos los documentos que integran la Orden de Compra serán consideradoscomo recíprocamente explicativos.

Toda la normativa podrá consultarse en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (COMPR.AR), ingresando a https://comprar.gob.ar/, o en el que en un futuro lo reemplace, sin que pueda alegarse su desconocimiento.

Cualquier cláusula o condición que consignen los/las oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada.

ANEXO I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

DECLARACIÓN JURADA PARA PRESENTAR EN EL ORGANISMO

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

DATOS DEL DECLARANTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO	
CLASE	
MODALIDAD	
NUMERO	
EJERCICIO	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación). d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

DATOS DEL DECLARANTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO	
CLASE	
MODALIDAD	

NUMERO	
EJERCICIO	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL APROBADO POR EL DECRETO Nº 1030/2016

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existen indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ENCONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida, y/o por cualquier otra causal prevista para la integración de esas listas, serán inelegibles mientras subsista dicha condición. Al momento de evaluar las ofertas las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados referidas. *(Inciso sustituido por art. 1º del Decreto Nº 5/2026 B.O. 06/01/2026. Vigencia: a partir de los QUINCE (15) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el BOLETIÓN OFICIAL y será de aplicación a los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen o que a partir de esa fecha se convoquen cuando no se requiera autorización previa).*

ANEXO II

MODELO DE NOTA – NO RENOVACIÓN PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Referencia: Procedimiento (Indicar el tipo y número de procedimiento de selección que corresponda).

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y en el artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 63/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al (indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período) en el procedimiento de la referencia Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa, pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las mismas son las que se encuentras establecidas en el documento **GDE: IF-2026-88737922-APN-DNO#APNAC, RESFC-2017-257-APN-D#APNAC, IF-2017-10941665-APN-DCRI#APNAC e IF-2017-12910376-APN-DCRI#APNAC**, que podrá descargarse gratuitamente a través del sistema COMPR.AR.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-91227742-APN-DAD#APNAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 18 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proceso 74-0024-LPU26 (Retroexcavadora)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 13:11:27 -03:00

Lorena Salamunich
Directora
Dirección de Administración
Administración de Parques Nacionales

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.18 13:11:28 -03:00